

CONVENIO DE DELEGACIÓN DE TENENCIA Y ADMINISTRACIÓN

COSTA DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO

Entre la Provincia de Buenos Aires, representada por el Ministro de Economía, Lic. Pablo Julio LÓPEZ, con domicilio en la Calle 8 entre 45 y 46 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante “la PROVINCIA”; y la Municipalidad de San Isidro, representada por su Intendente, Sr. Ramón María LANÚS, con domicilio en Av. Centenario 77, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, de la ciudad de San Isidro, en adelante “el MUNICIPIO”, y en conjunto “las PARTES” celebran el presente Convenio de Delegación de Tenencia y Administración, en el marco del Decreto-Ley N° 9.533/80 y sus modificatorios, normativa concordante, y sujetándose a las siguientes cláusulas:

 **CLÁUSULA PRIMERA.** La PROVINCIA delega al MUNICIPIO la tenencia y administración de los bienes inmuebles identificados en el **Anexo I**. A tales efectos, la PROVINCIA se reserva expresamente las facultades de fiscalización e inspección.

 **CLÁUSULA SEGUNDA:** A partir de la vigencia del presente convenio, los bienes inmuebles identificados en el **Anexo I** no serán objeto del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 inciso L de la Ordenanza Fiscal del Municipio de San Isidro. Asimismo, con relación a los inmuebles referidos, el MUNICIPIO condona a la PROVINCIA del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondientes a los períodos fiscales no prescriptos hasta la fecha de entrada en vigencia del presente convenio, en un cien por ciento (100%) del capital adeudado, sus accesorios y de todos los gastos causídicos generados por la procura de su cobro.

CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

CLÁUSULA TERCERA. El MUNICIPIO se compromete a realizar los máximos esfuerzos en miras de detectar bienes inmuebles fiscales pertenecientes a la PROVINCIA, resultantes de procesos naturales, intervenciones antrópicas o cambios registrales, a los fines de identificación y posterior regularización dominial de los mismos. Esto incluye, pero no se limita a, la cooperación activa en la ejecución de los términos acordados, la comunicación oportuna de cualquier circunstancia relevante y el apoyo mutuo necesario para alcanzar los objetivos comunes. En su caso, una vez incorporados los inmuebles fiscales a la PROVINCIA, las PARTES podrán incorporar nuevos inmuebles al presente instrumento mediante la celebración de adendas/actas complementarias.

CLÁUSULA CUARTA. El MUNICIPIO, como contraprestación por el ejercicio de las facultades de tenencia y administración delegadas en el presente, se obliga a transferir a la PROVINCIA el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los ingresos totales resultantes de los cánones determinados en las concesiones y/o permisos obtenidos por el cobro de los respectivos cánones. Quedan expresamente exceptuadas de esta obligación las concesiones y/o permisos otorgados excepcionalmente de conformidad al artículo 29 del Decreto-Ley N° 9533/80, en términos no onerosos.

CLÁUSULA QUINTA. El MUNICIPIO deberá efectuar la transferencia de los montos ingresados en aplicación de lo previsto en la cláusula cuarta, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de pago del canon al MUNICIPIO previstas en los convenios con los concesionarios o permisionarios. La suma deberá ser depositada a nombre de LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CUIT N°: 30-62494425-5, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal 2000, cuenta N° 229/7 cuenta corriente en pesos, CBU 0140999801200000022975,

CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

debiendo dejarse expresa constancia en dicho comprobante, que la suma ingresada lo ha sido en concepto del Convenio de Tenencia y Administración Costa de San Isidro haciendo referencia al Convenio con el respectivo concesionario o permisionario. El incumplimiento de la obligación de depositar la suma acordada generará mora automática, aplicándose interés moratorio diario equivalente a la tasa activa para operaciones de descuento del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

CLÁUSULA SEXTA. El MUNICIPIO, respecto de los bienes inmuebles identificados en el **Anexo I**, podrá autorizar usos y explotaciones comerciales complementarias (vgcia. gastronómicos, sanitarios, náuticos, deportivos o culturales), de modo tal que sean compatibles con el aprovechamiento del espacio público, libre y gratuito, no desnaturalizando su carácter. En tal supuesto, deberá preverse el pago de cánones periódicos, que deberán ser formalizados por los instrumentos correspondientes. En tal caso el MUNICIPIO deberá remitir a la PROVINCIA, mediante un correo dirigido al domicilio electrónico constituido, copia de los acuerdos y/o contratos y/o adendas suscriptos con los respectivos permisionarios y/o concesionarios, quien se reserva la posibilidad de solicitar, previo informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ajustes en los cánones acordados, de modo de preservar el interés fiscal provincial.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Se prohíbe ceder, subarrendar u otorgar a terceros la tenencia, salvo concesiones y/o permisos que se ajusten a las previsiones del artículo 38 Decreto-Ley N° 9533/80. Las mejoras autorizadas y efectuadas por el MUNICIPIO quedarán a favor de la PROVINCIA de Buenos Aires, sin derecho a reclamo e indemnización alguna. Toda mejora, obras o intervenciones materiales requerirá comunicación previa de la PROVINCIA, quedando prohibidas las obras o intervenciones que afecten el dominio público o limiten la libre circulación y el acceso público. El

CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

MUNICIPIO correrá con los gastos derivados del mantenimiento del inmueble, así como de los servicios que utilice durante el periodo de vigencia del presente.

CLÁUSULA OCTAVA. La entrega de la tenencia se instrumentará por Acta de Entrega suscrita por el MUNICIPIO y por la PROVINCIA, la suscribirá el/a titular de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS INMOBILIARIOS FISCALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, en la que constarán

descripción, estado de conservación y restricciones o servidumbres existentes.

CLÁUSULA NOVENA. Las concesiones, permisos y autorizaciones vigentes sobre los inmuebles comprendidos en el presente se considerarán transferidos al MUNICIPIO, quien asumirá, a partir del Acta de Entrega, la totalidad de las facultades de administración, control, modificación, sanción, renovación y rescisión, en los mismos términos y condiciones en que fueron originalmente otorgados. Las concesiones, permisos o autorizaciones preexistentes no confieren derechos adquiridos ni estabilidad alguna, revistiendo carácter esencialmente precario y revocable. En tal marco, el MUNICIPIO podrá adecuar, modificar y/o dejar sin efecto los cánones, condiciones y plazos en función del interés público y del nuevo régimen de administración. En tal caso, deberá mantener indemne a la PROVINCIA frente a los eventuales reclamos que pudieren formular quienes alegaran y/o probaran la existencia de un mejor derecho.

CLÁUSULA DÉCIMA. La tenencia y administración tendrá un plazo de DIEZ (10) años contados desde el Acta de Entrega, prorrogable por idéntico término a pedido del MUNICIPIO, previa evaluación por parte de la PROVINCIA.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. El MUNICIPIO realizará, a su exclusivo cargo, las tareas de mantenimiento, limpieza, conservación, custodia y control, asegurando la preservación ambiental y

CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

la prevención de ocupaciones irregulares. A tales fines el MUNICIPIO queda expresamente autorizado a iniciar y tramitar acciones administrativas y judiciales para prevenir, hacer cesar y desalojar ocupaciones irregulares en inmuebles de dominio público provincial que integran el presente, debiendo comunicar en forma fehaciente a la PROVINCIA tales situaciones. En ese marco, el MUNICIPIO actuará en ejercicio de potestades propias delegadas y como representante necesario de la PROVINCIA a los fines posesorios y dominiales y todo aquel acto administrativo y procesal que sea necesario para asegurar y garantizar la defensa del dominio público materia de este convenio. En todos los supuestos, la PROVINCIA, a través de la Fiscalía de Estado, podrá asumir en forma directa, aun sin la conformidad del MUNICIPIO la representación y defensa de los intereses fiscales eventualmente comprometidos.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. El MUNICIPIO asume la responsabilidad civil, comercial y administrativa derivada del uso y explotación de los bienes inmuebles identificados en el **Anexo I** durante la vigencia del Convenio, manteniendo indemne a la PROVINCIA frente a reclamos de terceros. El MUNICIPIO deberá contratar, y/o exigir a los permisionarios, pólizas de seguro de responsabilidad civil e incendio, emitidas por PROVINCIA SEGUROS S.A. En todos los casos, deberán mantenerse vigentes la constitución de los seguros indicados durante la extensión del presente.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. El MUNICIPIO asume la obligación de asumir el cuidado y conservación del bien incluyendo las cargas consiguientes de conformidad con las previsiones del artículo 286 Decreto-Ley 6769/58 y del artículo 38 Decreto-Ley 9533/80 último párrafo. A tales fines, en los supuestos de permisos y/o concesiones otorgadas por el MUNICIPIO en el marco del presente Convenio, éste quedará expresamente facultado a disponer la desocupación administrativa

CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

del inmueble en caso de que el permisionario no restituyera el inmueble al vencimiento del plazo del permiso o en la fecha que le fuera requerida. El MUNICIPIO queda expresamente facultado para ingresar al inmueble por la vía administrativa, pudiendo proceder a la apertura forzada de cerraduras, candados o cualquier otro mecanismo de cierre u obstaculización existente, siempre que se encuentren acreditados los extremos previstos en los artículos 25, 26 -primer párrafo, 27 y 108 inciso 5° del Decreto Ley N° 6769/58.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. La PROVINCIA ejercerá el contralor del presente Convenio, pudiendo inspeccionar los bienes, requerir informes y verificar condiciones de uso. Vencido el plazo o revocado el presente Convenio, el MUNICIPIO restituirá los bienes dentro de treinta (30) días, mediante acta de devolución, sin derecho a reembolso por mejoras.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Este Convenio entrará en vigencia una vez refrendado por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y aprobado por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. Dichos actos aprobatorios deberán ser notificados entre las partes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se cursen en función del presente se tendrán por válidas, a las veinticuatro (24) horas de enviadas o, si sucediere antes, desde la recepción de la confirmación, en tanto se cursen a los siguientes domicilios electrónicos:

- a) La PROVINCIA, constituye domicilio electrónico en la casilla: me.juridicos@ec.gba.gov.ar
- b) El MUNICIPIO, constituye domicilio electrónico en la casilla: planeamientourbano@sanisidro.gob.ar

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. Para todos los efectos legales del presente contrato, las

CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

PARTES se someten a la jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata

Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de marzo de 2026.



RAMÓN LANÚS
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



PABLO J. LOPEZ
Ministro de Economía
Provincia de Buenos Aires

ANEXO I: Inmuebles de origen aluvional

Nomenclatura	Partida	Observaciones
1) Circunscripción: 1 Sección: A Fracción: 1 Parcela: 12	131636	Dominio PBA. Matrícula 47614
2) Circunscripción: 1 Sección: A Fracción: 1 Parcela: 13	131634	Dominio PBA. Matrícula 47609
3) Circunscripción: 1 Sección: A Fracción: 1 Parcela: 14	131643	Dominio PBA. Matrícula 47610
4) Circunscripción: 3 Sección: A Fracción: 1 Parcela: 6	131627	Dominio PBA. Matrícula 47619
5) Circunscripción: 3 Sección: A Fracción: 2 Parcela: 1	132365	Dominio PBA. Matrícula 47611
6) Circunscripción: 3 Sección: A Fracción: 3 Parcela: 14	131670	Dominio PBA. Matrícula 47620.
7) Circunscripción: 3 Sección: A Fracción: 3 Parcela: 1B	131281	Dominio PBA. Matrícula 47612
8) Circunscripción: 3 Sección: A Fracción: 8 Parcela: 9	131969	Dominio PBA. Matrícula 47617
9) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción: 1 Parcela: 27A	ND	Dominio PBA. Sin inscripción registral. Artículo 2572 CC
10) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción: 1 Parcela: 27B	132355	Dominio PBA. Matrícula 47615.
11) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción: 2 Parcela: 12C	131920	Dominio PBA. Matrícula 47613.
12) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción: 4 Parcela: 901	131224	Dominio PBA. Matrícula 47618.
13) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción 5	132513	Dominio PBA. Sin inscripción registral Artículo 2572 CC
14) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción: 6	132514	Dominio PBA. Sin inscripción registral Artículo 2572 CC
15) Circunscripción: 3 Sección: B Fracción: 9	129325	Dominio PBA. Matrícula 42602



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última
Dictadura cívico militar"

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio**

Número: CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 20 de Marzo de 2026

Referencia: EX-2026-05804646- -GDEBA-DPAJMECONGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.03.20 14:14:54 -03'00'

Macarena García
Directora
Dirección de Control y Análisis Técnico Jurídico
Ministerio de Economía

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.03.20 14:14:55 -03'00'